

권 고

제 목 실효성 있는 성비위 예방 위한 재발방지대책 등 마련

관 계 부 서 ▣▣▣▣팀

조 치 부 서 ▣▣▣▣팀

내 용

1. 업무 개요

공사 「성희롱·성폭력 예방규정」 제18조에서는 사장은 성희롱·성폭력 발생 시 사실을 안 날부터 3개월 이내에 재발방지대책을 수립·시행하도록 규정하고 있으며, 같은 규정 제5조에는 성희롱·성폭력 방지를 위해 임직원 등을 대상으로 성희롱·성폭력 예방교육을 실시하도록 요구하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

‘한국양성평등진흥원’에서 배포한 「성희롱·성폭력 고충상담원 업무매뉴얼」(’22년)에 따르면 성비위 사건 발생 이후 기관에서 재발방지대책 수립 시 해당 사건이 행위자와 피해자 양당사자만의 문제가 아닌 조직의 문제임을 인식하고, 다양한 구성원의 참여를 통해 실효성 있는 대책을 강구하도록 요구하고 있다.

한편 여성가족부 「2023년 폭력 예방교육 운영안내」(’23.1월)에 따르면 각 기관장의 책임하에 성희롱 등 예방교육을 연 1회 1시간 이상 실시하여야 하며, 교

육대상은 기관에 소속된 사람으로 여기에는 외부에서 파견된 인원 이외 기관에 상주하는 용역직원을 포함하도록 되어 있다.

따라서, 성희롱·성폭력 예방 및 조치 등을 담당하는 [OOOO]팀은 성비위 사건 발생 시 다양한 이해관계자 의견을 수렴하고자 노력하거나 성희롱 등 예방 교육을 실시할 때 회사에 상주하는 용역직원에게도 교육 기회를 제공하도록 노력하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 20XX. X. XX. 성희롱·성폭력 고충상담센터에 접수되어 처리된 성비위 사건의 경우 모회사 소속 남직원과 자회사 소속 여직원 간에 발생하였기에 [OOOO]팀이 재발방지대책을 수립할 경우 유사한 업무관계에 있는 자회사 소속 여직원 등 다양한 구성원으로부터의 의견 수렴이 필요함에도 불구하고 간담회 및 설문조사 등 의견 수렴 활동이 이루어지지 않고 있었다.

또한, 20XX. X. X. ○○팀(구 윤리경영 업무담당)에서 수립한 “20XX년도 4대 폭력 예방교육 실시 계획”을 살펴보면 교육대상자로 기관장, 고위직, 일반직원, 신입직원 및 비정규직(파견직)을 포함하고 있으나, 본사 사옥이나 비축지사에서 상주 근무하는 자회사 ◇◇◇◇◇◇◇◇(주) 소속 용역직원은 제외되어 있었다.

일반적으로 성비위 사건이 업무상 우위관계에 있는 남녀 관계에서 발생할 가능성이 높으며, 아래의 [표]와 같이 ◇◇◇◇◇◇◇◇(주) 용역직원 중 63%(75명)가 여직원으로 구성되어 있는 상황을 고려할 경우 위와 같이 상주 용역직원이 제외될 경우 성희롱 등 예방교육의 실효성이 저하될 우려가 있었다.

[표] ◇◇◇◇◇◇◇◇(주) 인력 현황('23.7월말 기준)

(단위 : 명)

구분	전체 (A)	남직원	여직원 (B)	여직원 비율(B/A)	비고
본사	103	44	59	57.3%	시설·경비·조리·미화 업무
지사	16	-	16	100%	미화·조리 업무
합계	119	44	75	63.0%	

* ◇◇◇◇◇◇◇◇(주) 제출 자료를 토대로 재구성함

관련자 의견 ◇◇◇◇팀은 감사결과 검토사항에 이견이 없다고 답변하였다.

조치할 사항 ◇◇◇◇팀장은 성비위 사건에 대한 재발방지대책 수립 시 용역 업체 등 다양한 구성원의 의견을 수렴하는 방안과 (권고), 성희롱 예방교육 운영 관련 상주 용역직원을 포함하는 등 교육대상자를 확대하는 방안을 마련하시기 바랍니다. (권고)